КНД 1165021

# Решение № 11-00-029/6249
# об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

23.10.2026
*(дата)*

1. Вводная часть (Общие положения).

1.1. Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка[1]:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВСЕМИРНАЯ СЕМЬЯ СВЯТЫХ" (БФ ВСС), ИНН/КПП 2263032990/226301001, 658054,РОССИЯ,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н,,АКУЛОВО С.,ЛЕНИНА УЛ.,Д. 2,,КВ. 3

*(полное и сокращенное (при наличии) наименования организации или полное и сокращенное (при наличии) наименования организации и филиала (представительства) организации, Ф.И.О.[2], физического лица, ИНН, КПП[3], адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства физического лица)*

1.2. Вид проведенной налоговой проверки и основание для ее проведения.

Камеральная налоговая проверка. Основание - (представление)

Расчет по страховым взносам (первичная декларация)

*(наименование налоговой декларации (расчета, заявления[4])*

24.06.2026
*(дата представления / день истечения срока представления)*

за 3 месяца, квартальный, 2026
*(налоговый (расчетный, отчетный) период)*

1.3. Предмет и период, за который проведена выездная налоговая проверка (указывается в соответствии с решением о проведении выездной налоговой проверки)[4]:

| № | Налог (сбор, страховые взносы) | Проверяемый период с _____ по _____ |
|---|---|---|

1.4. Срок проведения:

дата начала налоговой проверки 24.06.2026
*(дата)*

дата окончания налоговой проверки 10.09.2026
*(дата)*

1.5. Сведения о рассмотренных материалах налоговой проверки:

Акт налоговой проверки от 10.09.2026 №11-00-029/7938;

другие материалы:

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки №11-00-029/8382 от 23.09.2026

6

1.6.

*(В соответствии с пунктом 3 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) принято решение о рассмотрении материалов налоговой проверки в отсутствие извещенного в установленном порядке лица, в отношении которого проведена проверка (его представителя)*

2. Описательная часть.

Налоговой проверкой установлено следующее:

24.06.2026 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВСЕМИРНАЯ СЕМЬЯ СВЯТЫХ" ИНН 2263032990 КПП 226301001 в Межрайонную ИФНС России №4 по Алтайскому краю По телекоммуникационным каналам связи с ЭП был представлен «Расчет по страховым взносам» 3 месяца 2026 года. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, на основе данного расчета составляет 0,00 руб.

В силу пп.1 п.1 ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВСЕМИРНАЯ СЕМЬЯ СВЯТЫХ" является плательщиком страховых взносов.

В соответствии с п. 2 ст. 423 НК РФ отчетными периодами по страховым взносам признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Пп.4 п.1 ст.23 НК РФ плательщики страховых взносов обязаны представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.

Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса (за исключением физических лиц, производящих выплаты, указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 настоящего Кодекса), представляют расчет по страховым взносам не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Следовательно, с учетом ст. 6.1 НК РФ, Расчет по страховым взносам за 3 месяца 2026 года должен быть представлен налогоплательщиком не позднее 27.04.2026 года, фактически расчет представлен 24.06.2026 (количество просроченных месяцев 2), что подтверждается протоколом приема по ТКС.

В результате несвоевременного представления расчета налогоплательщик нарушил п.7 ст. 431 НК РФ.

П.3 ст. 431 НК РФ установлено, что сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в срок не позднее 28-го числа следующего календарного месяца.

Таким образом, совершено виновное противоправное деяние: «Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета», за которое п. 1 ст. 119 НК РФ предусмотрена налоговая ответственность: «Влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей».

В установленные законодательством о налогах и сборах сроки, суммы страховых сборов за 3 месяца 2026 года не начислялись.

Согласно п.1 ст. 110 НК РФ виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Налоговое правонарушение

признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вредный характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействий), хотя должно было и могло это осознавать (п.3 ст. 110 НК РФ).

При таких обстоятельствах следует признать наличие вины в действиях налогоплательщика, выразившейся в непринятии им необходимых и достаточных мер по исполнению обязанности, предусмотренной пп.4 п.1 ст.23, п.7 ст. 431 НК РФ.

Согласно ст.ст.112, 114 НК РФ обстоятельств, отягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения не выявлено.

В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.

Согласно п. 1 ст. 108 НК РФ никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

На основании п.1 ст. 109 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии события налогового правонарушения.

На основании п.3 ст. 119 НК.РФ налогоплательщик (плательщик страховых взносов) освобождается от ответственности, предусмотренной п. 1 настоящей статьи, в случае, если на основании налоговой декларации (расчета по страховым взносам), представленной с нарушением установленного законодательством о налогах и сборах срока, отсутствует сумма налогов (страховых взносов), подлежащая уплате.

Данные обстоятельства рассмотрены налоговым органом в соответствии со ст. 32 НК РФ.

---

*(документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, основания для отказа в привлечении к налоговой ответственности по отдельным эпизодам)*

3. Резолютивная часть.

На основании статьи 101 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс):

3.1. Отказать в привлечении к налоговой ответственности.

| № | Налог (сбор, страховые взносы) | Налоговый (расчетный, отчетный) период | Срок уплаты налога, сбора, страховых взносов, установленный законодательством о налогах и сборах | Недоимка, рублей | Код бюджетной классификации | Код по ОКТМО | ИНН | КПП | Код налогового органа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: | | | | 0 | | | | | |

Примечание. Недоимка указана без учета сальдо единого налогового счета.

3.2. Предложить:

Уплатить указанные в пункте 3.1 настоящего решения недоимку;

Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.

Иные предложения:

В сроки, указанные в п. 3.3 настоящего решения, Вы вправе направить жалобу (апелляционную жалобу) по форме (КНД 1110121), утвержденной приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме».

*(выводы и предложения, направленные на устранение выявленных нарушений, корректировку данных бухгалтерского и налогового учета, о возможности представления уточненных налоговых деклараций (расчетов) с внесенными изменениями, с учетом выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, иное)*

3.3. Настоящее Решение может быть обжаловано. Настоящее решение в соответствии с пунктом 9 статьи 101 Кодекса вступает в силу по истечении одного месяца со дня его вручения лицу, в отношении которого оно было вынесено (его представителю).

Настоящее решение, вынесенное по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков, вступает в силу по истечении одного месяца со дня его вручения ответственному участнику этой группы, если не была подана апелляционная жалоба в порядке, предусмотренном статьей 139.1 Кодекса.

Настоящее решение в соответствии со статьями 101.2, 139.1 Кодекса до дня вступления в силу может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, ,656038,Алтайский край,,Барнаул г,,Комсомольский пр-кт,118,,

*(наименование вышестоящего налогового органа и его место нахождения)*

Апелляционная жалоба в соответствии с пунктом 1 статьи 139.1 Кодекса подается в вышестоящий налоговый орган через вынесший решение налоговый орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю, ,658087,Алтайский край,,Новоалтайск г,,22 Партсъезда ул,12,,

*(наименование налогового органа, вынесшего настоящее решение, и его место нахождения)*

который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 101.2 Кодекса.

В случае обжалования настоящего решения в апелляционном порядке оно вступает в силу в части, не отмененной вышестоящим налоговым органом, и в не обжалованной части со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по апелляционной жалобе.

В случае, если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную жалобу, отменит решение нижестоящего налогового органа и примет новое решение, такое решение вышестоящего налогового органа вступает в силу со дня его принятия.

В случае, если вышестоящий налоговый орган оставит без рассмотрения апелляционную жалобу, решение нижестоящего налогового органа вступает в силу со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, но не ранее истечения срока подачи апелляционной жалобы.

Вступившее в силу настоящее решение, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, в соответствии со статьей 139 Кодекса может быть обжаловано в течение одного года с момента его вынесения путем подачи письменной жалобы в

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю,,656038,Алтайский край,,Барнаул г,,Комсомольский пр-кт,118,,

*(наименование вышестоящего налогового органа и его место нахождения)*

Жалоба в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Кодекса подается в вышестоящий налоговый орган через вынесший решение налоговый орган
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю, ,658087,Алтайский край,,Новоалтайск г,,22 Партсъезда ул,12,,

*(наименование налогового органа, вынесшего настоящее решение, и его место нахождения)*

который обязан в течение трех рабочих дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Одновременно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

*(наименование налогового органа)*

предупреждает об обязанности налогового органа в случае неуплаты недоимки в полном объеме направить в установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации срок материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.[7]

Приложение: на 0 листах.

*(количество)*

Руководитель (заместитель руководителя)

| Заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю | | Яганова И. А. |
|---|---|---|
| *(должность, наименование налогового органа)* | *(подпись)* | *(Ф.И.О.[1])* |

Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения получил [8]

*(дата, подпись, Ф.И.О.[1] лица, получившего документ; для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)*

[1] Нужное указать.

[2] Отчество указывается при наличии.

[3] КПП указывается для организаций.

[4] Заполняется в случае проведения выездной налоговой проверки.

[5] Указываются конкретные материалы:

дополнения к Акту налоговой проверки (при наличии, с указанием реквизитов данного документа) вместе с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля;

представленные лицом, в отношении которого проведена налоговая проверка (его представителем), письменные возражения по Акту налоговой проверки (при наличии), по дополнению в акту налоговой проверки (при наличии);

иные материалы налоговой проверки и иные документы, имеющиеся у налогового органа.

[6] Заполняется в случае принятия указанного решения.

[7] Указывается в случае, если размер недоимки, выявленный в результате налоговой проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления.

[8] Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.

# Сведения о доначисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в разрезе застрахованных лиц и месяцев.

| СНИЛС | ИНН ФЛ | Фамилия | Имя | Отчество | Сумма начисленная | Сумма уменьшенная | Код категории застрахованного лица | Код тарифа | Признак наличия, у проверяющих сведений о включении застрахованного лица в систему обязательного пенсионного страхования | Дата решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности | Номер решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности | Отчетный год | Расчетный (отчетный) период | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|